

1503506-19.2022.8.26.0266

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Helen Cristina de Melo Alexandre

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido (TJSP - Ap. Crim. nº 264.795-3 - Votuporanga - 6ª Câmara Criminal - Rel. Debatin Cardoso - J. 04.02.99). ENTORPECENTES - Tráfico - Configuração - Prova - Suficiência para a condenação - Validade dos depoimentos de policiais - Condenação mantida - Recurso não provido (TJSP - Ap. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Rui Barbosa, 867, Centro, Itanhaém - 11740-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503506-19.2022.8.26.0266

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3059581/2022 - 01º D.P. ITANHAEM

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

HUGO CORDEIRO DE AVILA

Vítima:

Saúde Pública

Aos 16 de novembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, excepcionalmente por meio virtual, através do aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Helen Cristina de Melo Alexandre, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença da ilustre Promotor de Justiça Dr. André Mangino Alencar Laranjeiras. Presentes neste forum o autor dos fatos, HUGO CORDEIRO DE AVILA, e virtualmente sua advogado(a) nomeada, Dr(a). Ana Paula Mendes Policani, OAB nº 289628/SP. Presente, ainda, virtualmente a testemunha Osni Muri Silva Junior. Iniciados os trabalhos, dada a palavra à Defesa, foi dito: "MM. Juíza, requeiro não seja recebida a denúncia por não haver elementos que justifiquem a continuação da presente demanda." A seguir pela MM. Juíza foi dito: "Recebo a denúncia, porquanto ausentes os requisitos do artigo 395 do Código de Processo Penal, bem como por existir justa causa para a instauração do processo, conforme se verifica pelas peças que acompanham a denúncia." Foi colhido o depoimento da testemunha Osni Muri Silva Junior, já qualificada nos autos e compromissada. Inquirida pela MM. Juíza de Direito, na forma e sob a pena da lei, respondeu às perguntas conforme gravação por meio audiovisual (item 77.5 das NSCGJ, acrescentado pelo provimento CG Nº 008/11). A seguir, o(a) ré(u) foi interrogado(a). Antes do interrogatório, a MM. Juíza fez ao acusado a observação no artigo 186 do Código de Processo Penal. Interrogado(a), na forma e sob a pena da lei, respondeu às perguntas conforme gravação por meio audiovisual. Em seguida, o Ministério Público e defesa apresentaram alegações finais por meio de gravação audiovisual. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi

proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Relatório dispensado nos termos do artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. HUGO CORDEIRO DE AVILA, qualificado nos autos, foi denunciado(a) como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de julho de 2022, em hora incerta, na Rua Projetada L, Jardim Oásis, nesta comarca de Itanhaém, o agente supra apontado foi surpreendido quando trazia consigo, para uso próprio, 01 (uma) porção da droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data e no local dos fatos, policiais civis realizavam diligências quando se depararam com o réu e sido abordado e revistado, foi encontrado consigo uma porção de maconha, tendo admitido que o entorpecente se destinava ao seu próprio consumo. A ação penal é procedente. Com efeito, a materialidade do delito se encontra consubstanciada no auto de exibição e apreensão a fls. 06/07 e no laudo de exame químico-toxicológico a fls. 42/44 que constatou tratar-se efetivamente de entorpecente Cannabis Sativa L. Não há qualquer reparo a ser feito quanto ao laudo pericial, visto que foi constatado que se tratava de entorpecente conhecido vulgarmente como maconha causador de dependência psíquica. A autoria também é incontroversa. O acusado(a), ouvido nesta oportunidade, confessou a prática do ilícito. Afirmou que usa quase que diariamente o entorpecente e que quando quer, consegue ficar sem o uso. Afirmou que trabalha para seu sustento, é casado tendo um filho recém nascido e não conhece o policial. Afirmou ainda que já respondeu por outro delito. A testemunha Osni Muri Silva Junior, policial civil, declarou que na data dos fatos, estava participando de operação e realizavam diligências, quando se depararam com o indivíduo supra citado com um objeto na mão que parecia se tratar do entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha". Assim que realizaram abordaram pessoal, confirmaram que se tratava do entorpecente "maconha". Diante do constatado, conduziram o indivíduo até este distrito para formalização do presente Termo Circunstanciado e apreensão da droga, que apresentou peso de 1,6. Nada mais. Nessas condições, não há dúvida de que a droga foi realmente apreendida com o acusado e se destinava ao seu consumo. Inexiste fundamento para se levantar suspeitas sobre esse depoimento, pois o simples fato de ser a testemunha policial não induz presunção de que, sem qualquer motivação relevante, teria interesse em prejudicar o acusado com grave acusação falsa. E nem poderia ser de outra forma, pois constituiria insuperável contradição do ordenamento jurídico se exigir que os policiais, no exercício de suas funções, efetuassem a prisão daquele que se encontra em situação flagrancial para, posteriormente, inquirir-se de suspeito o seu depoimento. Neste sentido a jurisprudência majoritária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ENTORPECENTES- Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido (TJSP - Ap. Crim. nº 264.795-3 - Votuporanga - 6ª Câmara Criminal - Rel. Debatin Cardoso - J. 04.02.99). ENTORPECENTES - Tráfico - Configuração - Prova - Suficiência para a condenação - Validade dos depoimentos de policiais - Condenação mantida - Recurso não provido (TJSP - Ap. Crim. nº 246.473-3 - Santos - 4ª Câmara Criminal de "Julho/98" - Rel. Passos de Freitas - J. 30.07.98 - v.u). Outrossim, o fato de a quantidade de droga apreendida ser pequena não exclui a conduta criminosa do imputado, máxime pelos objetivos e princípios norteadores da Lei Anti-Tóxicos e os malefícios que a droga gera aos usuários. Além do mais, o Direito Penal Brasileiro ainda não adotou o princípio da insignificância. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal e o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Conforme reiterados precedentes do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de maconha encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, que está vinculada às propriedades da droga, ao risco social e de saúde pública e não à lesividade comprovada em cada caso concreto" (STF - RE 114339-8 - Rel. Sydney Sanches - RT 651/372 e JSTF - Lex 133/372). "TÓXICO - USO PRÓPRIO - CARACTERIZAÇÃO - Irrelevante a alegação de ínfima

quantidade da droga - Artigo 16 da Lei nº 6.368/76 que tem em vista proteger a saúde pública - Condenação mantida - Recurso não provido" (TJSP - ACr 286.857-3 - São Paulo - 2ª C.Crim. - Rel. Des. Canguçu de Almeida - J. 12.01.2000 - v.u.). "TÓXICO - USO PRÓPRIO - CARACTERIZAÇÃO - Quantidade ínfima da droga que descaracteriza o delito - Inadmissibilidade - Irrelevante a quantidade da droga para caracterização do crime - Recurso parcialmente provido para outro fim" (TJSP - ACr 160.316-3 - São Paulo - Rel. Des. Nelson Fonseca - J. 01.12.1994). Veja-se, ainda, a seguinte lição doutrinária: "Consideramos, no entanto, com a devida vênia, extremada a respeitável corrente doutrinária e jurisprudencial que exclui a tipicidade do fato que não afetar significativamente o bem jurídico protegido. Em primeiro lugar, porque o ordenamento jurídico brasileiro ainda não adotou o princípio da bagatela como causa excludente do crime ou da culpabilidade. E ao juiz não é dado exercer função legisladora, em respeito ao princípio democrático da independência entre os Poderes constituídos. O juiz, na qualidade de guardião da lei, jurou cumpri-la, não podendo, por isso, agasalhar interpretação que implique em sua revogação. Em segundo lugar, porque, na prática, é difícil conceituar e fixar os limites do que seja insignificante, do que possa ser considerado bagatela, conduzindo a situações injustas de uns serem punidos e outros não, em razão da diversidade de critérios subjetivos. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da res é insuficiente para concluir pela insignificância..." (apud, Julio Francisco dos Reis, Denúncia e Queixa-Crime, 1999, pág. 251/252). A condenação, assim, é de rigor nos termos da denúncia. O artigo 28 da Lei nº 11.343/06, que se refere ao crime de porte de substância entorpecente para uso próprio, não comina pena de detenção ou reclusão. As sanções previstas têm cunho sócio educativo, como a advertência, o comparecimento a programa ou curso ou a prestação de serviços à comunidade. Posto isso e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu HUGO CORDEIRO DE AVILA como incurso no artigo 28, inc. III do mesmo Diploma legal, consistente na medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de 30(trinta) dias, junto ao CAPS-AD. Assim sendo, determino o encaminhamento do mesmo para avaliação e tratamento junto ao CAPS-AD, localizado na Rua Mário Gimenes, 300, Umuarama, Itanhaém - telefone 3427-5125, servindo esse como ofício de encaminhamento. Oficie-se ao CAPS-AD do envio de comunicação a este juízo a respeito do cumprimento do tratamento, bem como a informação sobre os devidos comparecimentos relativos ao mês de tratamento/acompanhamento. O réu e seu defensor bem como o Ministério Público, nesta oportunidade RENUNCIAM o direito ao recurso. Após o trânsito, expeça-se a respectiva certidão de honorários em favor do advogado nomeado pelo Convênio mantido entre a OAB/DPE. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o presente termo. Eu, Fatima Aparecida Canto Krich Chefe de Seção Judiciário, digitei.

MM. Juíza, assinando digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

PROCESSO DIGITAL - DISPENSADA A ASSINATURA DAS PARTES